



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001207/2009/CA1

//la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Vicepresidenta, Dra. Cintia Graciela Gomez, y Juez de Cámara, Dr. Mateo José Busaniche, constituido así el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del R.J.N.; a fin de tratar el expediente caratulado: **"ORTEGA, ROLANDO C/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE DEFENSA S/ ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21001207/2009/CA1, proveniente del Juzgado Federal N°2 de Paraná, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. MATEO JOSÉ BUSANICHE, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud de lo resuelto a fs. 112 y vta. por la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien, al resolver el recurso extraordinario interpuesto por la parte demandada, estableció que lo atinente a los suplementos y compensaciones establecidos en los decretos 2769/93 encuentran adecuada respuesta en lo resuelto en las causas "Bovari de Díaz" y "Villegas, Osiris" (Fallos 323:1048 y 1601, respectivamente); sentó que en lo que se refiere a los restantes cuestionamientos los recursos extraordinarios



resultan inadmisibles y, conforme todo ello, declaró parcialmente procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia apelada, en lo que fue materia de agravio y con el alcance indicado, ordenando el dictado de un nuevo fallo.

II- Que atento lo ordenado por la Corte Suprema, y en aras de procurar una cabal comprensión de la solución que cabe asignar al presente caso, corresponde destacar que aquella declaró el carácter particular de los suplementos y compensaciones creados por el decreto 2769/93 (arts. 1 a 3) y Resolución 1453/93 del Ministerio de Defensa y señaló que tales asignaciones no pueden considerárselas abordadas en concepto de sueldo (y, por lo tanto, no deben ser computadas para determinar el haber de retiro) en autos "Bovari de Díaz, Aída y otros c/Estado Nacional - Mº de Defensa - s/personal militar y civil de las FFAA y de Seg." (Fallos 323: 1048) y "Villegas, Osiris G. y otros c/Estado Nacional - Mº de Defensa - s/personal militar y civil de las FFAA y de Seg." (Fallos 323:1061).

Dicho criterio ha sido sostenido por esta Cámara Federal de Apelaciones a partir de lo resuelto por el Alto Tribunal en los autos "Silva, Lorenzo c/ EN - PEN s/ordinario" (Expte. S. 906.XLIX, sentencia del 17/12/2013), originarios de esta Jurisdicción.

Que, mediante los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09 se sustituyeron e incrementaron en diferentes proporciones los suplementos y compensaciones instituidos por el decreto 2769/93 (arts. 1 a 4); también





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001207/2009/CA1

se creó un suplemento denominado “adicional transitorio, no remunerativo y no bonificable”, cuyo cálculo era un porcentaje del “salario bruto mensual” o la diferencia entre dicho porcentaje y el incremento del suplemento o compensación del decreto 2769/93 que percibiera el agente; de manera tal que, cada uno de los agentes de la totalidad del personal militar en actividad percibiera, al menos, el correspondiente porcentual respecto del “salario bruto mensual” (cfr. art. 5º de los respectivos decretos).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció reconociendo la naturaleza general de los “adicionales transitorios” creados por los decretos mencionados en sus respectivos artículos 5º, estableciendo además el mecanismo aplicable para su determinación en los autos “Salas, Pedro Angel y otros c/Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/Amparo” (Fallos 334:275).

Posteriormente el Máximo Tribunal sentó las pautas a las que deberían ajustarse las liquidaciones que oportunamente se practiquen por aplicación de los precedentes citados (cfr. Zanotti, Oscar Alberto c/Mº Defensa - Dto. 871/07 s/Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, Expte. Z.115.XLVI, 17/04/2012; e “Ibañez Cejas, José Benedicto y Otros c/EN - Mº de Defensa FFAA - dto. 1104/05, 751/09 s/Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, Expte. I.120.XLVIII, 04/06/2013).

Esta Cámara Federal de Apelaciones, al tratar las pretensiones basadas en los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09, y sus similares para las Fuerzas



de Seguridad, no sólo calificó como remunerativos y bonificables a los adicionales transitorios creados en el art. 5º de los decretos mencionados, sino que incluyó en dicha calificación a los incrementos de todos los suplementos y compensaciones establecidos en el decreto 2769/93.

Las sentencias dictadas en base a tal interpretación de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación han sido dejadas sin efecto por dicho tribunal, ordenándose dictar un nuevo fallo con arreglo a la doctrina de las causas "Bovari de Díaz (Fallos: 323:1048), y "Villegas Osiris" (Fallos: 323:1061), a partir de lo resuelto en autos "DÍAZ, MARTA ROSA e/ ESTADO MAYOR GRAL. DEL EJÉRC. ARG. Y OTROS s/ ORDINARIO' FPA 22000521/2011/CS1, de esta Cámara.

De conformidad con todo lo expuesto, y con arreglo a lo resuelto y a la doctrina sentada por el Máximo Tribunal, corresponde declarar el carácter particular de los suplementos y compensaciones del decreto 2769/93; y, en relación a los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09, declarar que sólo tiene carácter remunerativo y bonificable el "adicional transitorio, no remunerativo y no bonificable" previsto en el art. 5.

III- Que en materia de costas, atento el modo en que se resuelve, corresponde imponerlas en ambas instancias en un 90% a cargo de la demandada y en un 10% a cargo de la actora (art. 71 del CPCCN).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001207/2009/CA1

IV- Que corresponde regular los honorarios habidos en esta instancia, los pertenecientes al Dr. Julio Martín Martínez en un 28%, de los que oportunamente le sean regulados en la instancia *a-quo*, conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 14 de la ley 21839, t.o. por ley 24432).

Por lo expuesto, voto a esta primera cuestión por la negativa.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, por los mismos fundamentos, adhiere al presente voto.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. MATEO JOSÉ BUSANICHE, DIJO:

Que corresponde declarar el carácter particular de los suplementos y compensaciones del decreto 2769/93; y, en relación a los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09, declarar que sólo tiene carácter remunerativo y bonificable el "adicional transitorio, no remunerativo y no bonificable" previsto en el art. 5.

Se imponen las costas en ambas instancias en un 90% a cargo de la demandada y en un 10% a cargo de la actora (art. 71 del CPCCN).

Se regulan los honorarios habidos en esta instancia, los pertenecientes al Dr. Julio Martín Martínez en un 28%, de los que oportunamente le sean regulados en la instancia *a-quo*, conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 14 de la ley 21839, t.o. por ley 24432).

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.



La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez,
adhiera al presente voto.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto,
labrándose la presente, que es firmada por la Sra. Jueza de
Cámara y el Sr. Juez de Cámara, por ante mí que doy fe.

CINTIA GRACIELA GOMEZ

MATEO JOSÉ BUSANICHE

**ANTE MI
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO**

Fecha de firma: 07/12/2017

Alta en sistema: 11/12/2017

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,



#3469222#195223994#20171211093635261



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001207/2009/CA1

SENTENCIA

Paraná, 07 de diciembre de 2017.

Y VISTOS:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Declarar el carácter particular de los suplementos y compensaciones del decreto 2769/93; y, en relación a los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09, declarar que sólo tiene carácter remunerativo y bonificable el "adicional transitorio, no remunerativo y no bonificable" previsto en el art. 5.

Imponer las costas en ambas instancias en un 90% a cargo de la demandada y en un 10% a cargo de la actora (art. 71 del CPCCN).

Regular los honorarios habidos en esta instancia, los pertenecientes al Dr. Julio Martín Martínez en un 28%, de los que oportunamente le sean regulados en la instancia *a-quo*, conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 14 de la ley 21839, t.o. por ley 24432).

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

CINTIA GRACIELA GOMEZ

MATEO JOSÉ BUSANICHE

ANTE MI
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO

